

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pplk. Sochora 727/27

170 00 Praha 7 – Holešovice

k rukám předsedy ÚOOÚ Mgr. Jiřího Kauckého

NA VĚDOMÍ: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, k rukám předsedy RRTV Ing. arch. Václava Mencla

RRTV: JID 781999-RRTV | č. j. RRTV/7757/2026-fej | sp. zn. RRTV/2026/20/fej

V Ospělově dne 12. srpna 2026

DODATEK K PODNĚTU ZE DNE 14. ČERVENCE 2026

NOVÉ DŮKAZY NÁSLEDNÉHO VÝVOJE A ŽÁDOST O JEJICH PŘIPOJENÍ K PŮVODNÍMU PODNĚTU

PROCESNÍ JÁDRO: Toto podání není novým podnětem. Žádám, aby bylo se všemi přílohami založeno a posouzeno jako důkazní a skutkové doplnění podnětu ze dne 14. července 2026, doručeného ÚOOÚ dne 15. července 2026.

Podatel: Mgr. Dušan Dvořák, Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, ID datové schránky r8u3nhx; předseda správní rady aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.

I. Účel dodatku

Původní podnět ze dne 14. července 2026 žádá ÚOOÚ o prověření dlouhodobého zpracování osobních údajů v archivech, metadatech, redakčních evidencích, stížnostních spisech a regulatorních evidencích České televize, Rady ČT a RRTV. Výslovně rozlišuje občanskoprávní ochranu osobnosti, působnost RRTV a působnost ÚOOÚ. Tento dodatek předkládá následné skutečnosti a nové důkazy do 12. srpna 2026, které přímo souvisejí s otázkou přesnosti, úplnosti a aktualizace zpracovávaného datového obrazu.

II. Související věc RRTV

RRTV dne 16. července 2026 potvrdila přijetí podnětu k prověření neúplného, nevyváženého a zavádějícího informování České televize ohledně výzkumného programu Konopí je lék. Věc je vedena pod JID 781999-RRTV, č. j. RRTV/7757/2026-fej, sp. zn. RRTV/2026/20/fej. RRTV oznámila projednání na 11. zasedání dne 1. září 2026. Toto podání proto zasílám RRTV na vědomí a žádám o jeho založení do uvedeného spisu.

III. Nové skutečnosti do 12. srpna 2026

Dne 12. srpna 2026 byla předsedovi Rady České televize Mgr. Karlu Novákovi zaslána naléhavá opakovaná žádost o bezodkladné věcné projednání stížnosti ze dne 2. června 2026 a návrhu na smír. Listina dokládá, že předseda Rady ČT zná obsah stížnosti a návrhu smíru nejméně od 2. června 2026, dne 26. června 2026 byl výslovně požádán o sdělení evidenčního údaje návrhu smíru a termínu jeho projednání a následně byly předkládány další důkazní podklady. Podle podatele ke dni 12. srpna 2026 nebylo doloženo konkrétní věcné vypořádání základních požadavků.

Česká televize současně potvrzovala přijetí dalších e-mailových podnětů dne 4. července, 14. července, 3. srpna a 12. srpna 2026. Dne 7. července 2026 Divácké centrum sdělilo, že podnět předalo Redakci zpravodajství.

IV. Význam pro původní podnět ÚOOÚ

Nové skutečnosti jsou významné proto, že představují další aktualizací informace předložené subjektům, které dlouhodobě zpracovávají osobní údaje podatele. Původní podnět žádal prověřit, zda Česká televize, Rada ČT a RRTV dokážou doložit, jaké osobní údaje zpracovávají, z jakých zdrojů pocházejí, zda byly aktualizovány po opakovaných námitkách a nových důkazech, zda jsou přesné a úplné ve vztahu k účelu zpracování a zda byly řádně vypořádány žádosti o opravu, doplnění nebo omezení zpracování.

V. Dnešní důkazní doplnění žaloby sp. zn. 10 C 69/2026

Dne 12. srpna 2026 bylo Obvodnímu soudu pro Prahu 4 předloženo Důkazní doplnění žaloby – Pokračující neodstranění tvrzeného zásahu a stále aktuální návrh na smír. Podání výslovně uvádí, že žalobce nemění žalobu ani žalobní petit. Pro ÚOOÚ je tato listina relevantní jako důkaz následného skutkového vývoje, pokračující vědomosti České televize a opakovaných pokusů o věcnou nápravu a smír.

VI. Co má ÚOOÚ v návaznosti na nové důkazy prověřit

- zda a jak Česká televize eviduje nové podklady a aktualizací informace doručované po podání původního podnětu;
- zda a jak byly tyto informace propojeny s již existujícími záznamy, archivy, metadaty, anotacemi, redakčními nebo stížnostními evidencemi;
- zda Rada ČT eviduje a věcně zpracovala stížnost ze dne 2. června 2026, žádost ze dne 26. června 2026, červencová doplnění a naléhavou žádost ze dne 12. srpna 2026;
- zda existuje a byl použit mechanismus pro aktualizaci dlouhodobě uchovávaných osobních údajů po doložení nových podstatných skutečností;
- zda dlouhodobé ponechání neúplného datového obrazu přes opakované aktualizací podklady odpovídá zásadě přesnosti podle čl. 5 odst. 1 písm. d) GDPR a právu na doplnění neúplných údajů podle čl. 16 GDPR;
- zda jsou splněny podmínky pro přijetí nápravných opatření v působnosti ÚOOÚ.

VII. Samostatná žádost o informaci o dosavadním postupu ÚOOÚ

SAMOSTATNÁ ŽÁDOST O INFORMACI: Vedle důkazního doplnění původního podnětu žádám o konkrétní sdělení, jaké procesní a jiné úkony ÚOOÚ od doručení podnětu dne 15. července 2026 do dnešního dne v této věci vykonal.

Žádám zejména o sdělení:

- jaká je obvyklá délka projednání podnětu do doby rozhodnutí ÚOOÚ v analogických sporech;
- zda ÚOOÚ vyzval Českou televizi k vyjádření, poskytnutí součinnosti, předložení podkladů nebo jinému úkonu; pokud ano, kdy byl úkon učiněn a čeho se týkal;

- zda ÚOOÚ vyzval Radu České televize nebo RRTV k vyjádření, součinnosti či předložení podkladů; pokud ano, kdy a v jakém rozsahu;
- zda ÚOOÚ od některého z dotčených subjektů již obdržel vyjádření, dokumenty nebo jiné podklady a kdy se tak stalo;
- zda byly ve věci učiněny další úkony předběžného šetření, kontroly, dozorového prověřování nebo jiné úřední úkony;
- v rozsahu, v němž tomu nebrání zákonná překážka, zaslat kopie výzev, žádostí o součinnost, vyjádření a dalších písemných úkonů ÚOOÚ učiněných v této věci od 15. července 2026 do dnešního dne;
- pokud dosud vůči České televizi, Radě ČT nebo RRTV žádný takový úkon učiněn nebyl, tuto skutečnost výslovně sdělit.

VIII. Žádost o připojení dodatku k původnímu podnětu

Žádám, aby ÚOOÚ toto podání a jeho přílohy připojil k podnětu ze dne 14. července 2026, doručenému dne 15. července 2026, a posoudil je jako nové důkazy a následné skutečnosti téže věci. Nežádám o založení nové samostatné věci tam, kde jde o pokračování téhož skutkového a právního problému.

Současně žádám, aby byly nové důkazy posouzeny ve vzájemné souvislosti s původním podnětem, zejména s námitkou dlouhodobého udržování neúplného, nepřesného a stigmatizujícího osobního datového obrazu a s požadavkem prověřit, zda jsou nové skutečnosti řádně promítány do evidencí a dalšího zpracování.

IX. Požadavek vůči RRTV

RRTV, které je toto podání zasíláno na vědomí, žádám, aby toto podání a jeho přílohy založila do spisu RRTV/2026/20/fej, spojila je s podnětem vedeným pod č. j. RRTV/7757/2026-fej a předložila je Radě při avizovaném projednání dne 1. září 2026.

Žádám, aby RRTV při projednání zohlednila následný vývoj do 12. srpna 2026, zejména pokračující absenci konkrétního věcného vypořádání stížnosti a návrhu smíru ze strany Rady ČT a další doložené podněty České televizi.

X. Důkazní přílohy

- Příloha č. 1 – Naléhavá opakovaná žádost předsedovi Rady České televize ze dne 12. srpna 2026.
- Příloha č. 2 – Důkazní doplnění žaloby ze dne 12. srpna 2026 ve věci Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 10 C 69/2026.

XI. Závěr

ŽÁDÁM O VĚCNÉ PROPOJENÍ PŮVODNÍHO PODNĚTU S DNEŠNÍMI DŮKAZY, NIKOLI O JEJICH ODDĚLENÉ FORMÁLNÍ ZALOŽENÍ BEZ POSOUZENÍ VZÁJEMNÝCH SOUVISLOSTÍ.

Nové skutečnosti do 12. srpna 2026 podle podatele zesilují původní otázku přesnosti, úplnosti a aktualizace dlouhodobě zpracovávaného osobního datového obrazu.

Současně samostatně žádám o informaci, jaké konkrétní úkony ÚOOÚ od 15. července 2026 v dané věci již vykonal a o poskytnutí kopií příslušných písemných úkonů v rozsahu dovoleném právními předpisy.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

předseda správní rady aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.
ID datové schránky: r8u3nhx